"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Cel. 917472924
DEMANDANTE

Sec. :
Exp. Nº :
Esc. Nº : **01.**
SUMILLA : PRESTACIÓN DE ALIMENTOS.

SEÑORA JUEZ DEL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE SATIPO - SELVA CENTRAL:

ROXILY BERRIOS CHIMANGA identificada con DNI. Nº76021684 con domicilio real ubicado en el Jr. Agricultura Nº759, Distrito y Provincia de Satipo, y señalando domicilio procesal en el Jr. Julio C Tello Nº750 "ALEGRA"- Satipo, y Casilla Judicial electrónica N° 88478; ante Usted respetuosamente digo:

I.- NOMBRE Y DIRECCIÓN DOMICILIARIA DEL DEMANDADO.

KEVIN WILBERT ARANDA HILARIO con domicilio ubicado en el Jr. Atalaya Nº751 **Distrito El Tambo, Provincia de Huancayo y Departamento de Junín, *lugar donde se le notificará la presente demanda por ser de acuerdo a ley*.**

II.- PETITORIO.

En busca de tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso recurro a su despacho a fin de solicitar a usted, la demanda de **ALIMENTOS,** a efectos de que mediante allanamiento, conciliación o sentencia **se fije UNA PENSIÓN MENSUAL Y POR ADELANTADO de S/600.00 Seiscientos soles),** A favor de mi menor hijo **TYRONE KEVIN ARANDA BERRIOS** de 07 años de edad, por los siguientes fundamentos de hecho y derecho que pasó a exponer:

III.- FUNDAMENTOS DE HECHO

DE LOS ALIMENTOS:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda."

Siempre con el pueblo

PRIMERO. - Que, producto de relación convivencial por espacio de 04 años llegamos a procrear a mi menor hijo, siendo el motivo de la separación incompatibilidad de caracteres.

SEGUNDO. - Es así que el demandado ante la insistencia de que asuma su obligación alimentaria, se ha negado a cumplir con pasar alimentos durante todo este tiempo, a sabiendas que tiene conocimiento que nuestro hijo está en plena etapa escolar ingresando este año al 2do grado de Educación primaria en la Institución Educativa Particular El Buen Samaritano, por mi parte tengo trabajo independente y las exiguas ganancias que percibo solo puedo aplacar algunas necesidades de mi hijo y el mío propio.

TERCERO. - Que, el demandado es **COMERCIANTE** percibiendo ingresos que sobrepasan los S/3,000.00 Soles mensuales**,** siendo esto así, el demandado cuenta con una condición económica estable para asumir los gastos de subsistencia de mis menores hijos, ya que lleva una vida holgada y tranquila.

QUINTO. - Por ello, a usted señora Juez solicito se **DECLARE FUNDADA** mi pretensión de **ALIMENTOS**, a favor de mi menor hijo **TYRONE KEVIN ARANDA BERRIOS** de 07 años de edad.

VI.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Que, de conformidad con el Código Civil en su Art. 472 concordante con el Art. 92 del Código de los Niños y Adolescentes, se definen como alimentos a lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del adolescente. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto.

Que, la ley es clara en definir, la obligación que corresponden a los padres prestar alimentos a sus hijos; siendo considerado en el Art. 423 del Código Civil en que los padres provean para el sostenimiento y educación de sus hijos.

Que, el propio Código Civil en su Art. 487 establece que, dentro de las características del derecho alimentario, se encuentra el de pedir alimentos a aquel que se encuentre en

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda."

Siempre con el pueblo

posibilidades de brindarlo, siendo este derecho intrasmisible, irrenunciable, intransigible e incompensable.

Arts. 85º, 130º, 424º, 425º, 546º Inc. 1 modificado por el artículo 1º de la Ley 29057; 560º, 561º, 562º y 571º del CPC; y demás pertinentes aplicables por el Juez en virtud al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil.

Art. 74º, 92º, 93º y ss., Art. 160º 161º y 164º del Código de los Niños y Adolescentes.

V.- MONTO DEL PETITORIO:

El monto del Petitorio, conforme a las necesidades del alimentista y las posibilidades del demandado, la establezco por el monto de S/.600.00 (Seiscientos con 00/100 soles), a favor de mi menor hijo.

VI.- VIA PROCEDIMENTAL:

La vía procedimental a la que corresponde la presente demanda es el Proceso UNICO.

VII.- MEDIOS PROBATORIOS Y ANEXOS:

En calidad de medios probatorios y anexos, ofrezco los siguientes:

1.- Copia Simple del DNI de la demandante. **ANEXO 01-A.**

2.- El mérito de la copia del acta de nacimiento de mi menor hijo **TYRONE KEVIN ARANDA BERRIOS** expedida por la Municipalidad Provincial de Huancayo a fin de acreditar el entroncamiento familiar. **ANEXO 01-B.**

3.- El mérito de la Constancia de Estudios de mi menor **TYRONE KEVIN ARANDA BERRIOS,** expedida por la Institución Educativa Particular "El Buen Samaritano" a fin de acreditar la etapa escolar. **ANEXO 01-C.**

4.- El mérito a los recibos de pagos del colegio a fin de acreditar las necesidades que requiere mi hijo. **ANEXO 01-D.**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda."

Siempre con el pueblo

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

POR TANTO:

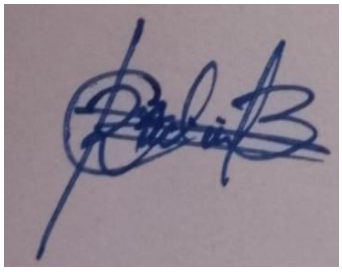
Sírvase Ud. Señora Juez, tener por presentada la demanda y declarar FUNDADA en su oportunidad procesal.

PRIMER OTROSI DIGO.- Que, al amparo de lo dispuesto por el Art. 80 C.P.C, delego en el letrado que autoriza el presente escrito las facultades generales de representación a las que se refiere en el Art. 74 del mismo Código; por tal cumplo con declarar que estoy instruida de la delegación que otorgo y de sus alcances.

SEGUNDO OTROSI DIGO. - Que, para la notificación del demandado con la demanda en su domicilio real, **SOLICITO** Se oficie al Juez de Paz del Distrito Judicial de el Tambo, Provincia de Huancayo y Departamento de Junín, a fin de ser notificado válidamente, asimismo se me autorice **Diligenciar (Demanda y Anexos) se** insta se deje en despacho de secretaria a fin de ser diligenciado por el actor bajo su responsabilidad.

Satipo,03 de enero 2025

MAGALI ALANIA GOMEZ
Firmado digitalmente por MAGALI ALANIA GOMEZ
Fecha: 2025.01.03 15:43:55 -05'00'

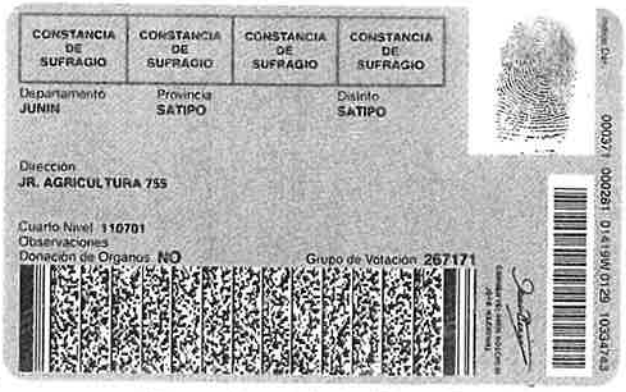


Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda."

Siempre con el pueblo

ANEXO 01-A


REPÚBLICA DEL PERÚ
DUPLICADO
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
DNI 76021684 - 0
Primer Apellido
BERRIOS
Segundo Apellido
CHIMANGA
Pre Nombres
ROXILY
Nacimiento: Fecha y Ubigeo
23 01 1999 110701
Sexo
F
Estado Civil
S
Fecha Inscripción
22 12 2010
Fecha Emisión
20 06 2023
Fecha Caducidad
15 02 2024
76021684
I<PER76021684<8<<<<<<<<<<<<<<<
9901236F2402158PER<<<<<<<<<<<6
BERRIOS<<ROXILY<<<<<<<<<<<<<<<


CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
Departamento
JUNIN
Provincia
SATIPO
Distrito
SATIPO
Dirección
JR. AGRICULTURA 755
Cuarto Nivel 110701
Observaciones
Donación de Organos NO
Grupo de Votación 267171
000371 000281 014199(01/2) 10334743

21090626

República del Perú

RENIEC
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

ANEXO 01-B

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

ACTA DE NACIMIENTO

N° 90371915
Código Único de Identificación CUI

FECHA DE NACIMIENTO	**7 DE AGOSTO DE 2017**	**HORA**	**10:35 AM**
LOCALIDAD	**JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO (11 01 13 000)**		
LUGAR DE OCURRENCIA	**CENTRO DE SALUD ERNESTO GUEVARA LA SERNA AA. HH. J.P.V.**		
SEXO	**MASCULINO**		

Nombre:	**TYRONE KEVIN ARANDA BERRIOS**	
DATOS DE LOS PADRES	**PADRE**	**MADRE**
Prenombres	**KEVIN WILBERT**	**ROXILY**
Primer Apellido	**ARANDA**	**BERRIOS**
Segundo Apellido	**HILARIO**	**CHIMANGA**
Nacionalidad	**PERUANA**	**PERUANA**
Documento de Identidad	**DNI/LE 75356386**	**DNI/LE 76021684**
Domicilio de la madre	**JR. AGRICULTURA 755. JUNIN SATIPO SATIPO**	

FECHA DE REGISTRO	**24 DE AGOSTO DE 2017**
OFICINA REGISTRAL	**JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO (11 01 13 000)**
DECLARANTE / VÍNCULO	**ROXILY BERRIOS CHIMANGA / MADRE**
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	**DNI/LE 76021684**
DECLARANTE / VÍNCULO	**KEVIN WILBERT ARANDA HILARIO / PADRE**
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	**DNI/LE 75356386**
REGISTRADOR CIVIL	**HUANAY TOMAS, CLAUDIO JULIAN**
DNI	**19922836**
OBSERVACIONES	

Municipalidad Distrital de El Tambo - Registro del Estado Civil

Municipalidad Distrital de El Tambo
Huancayo - Junin
Claudio Julián Huanay Tomás
D.N.I. 19922836
REGISTRADOR

Firma del Declarante

Firma del Declarante

Firma del Registrador

Impresión dactilar

Impresión dactilar

Impresión dactilar

3003267213

Scanned by TapScanner

ANEXO 01-C

I.E.P. "EL BUEN SAMARITANO"

Formando Líderes con Excelencia Académica y Valores Cristianos

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Satipo, 19 de diciembre del 2024

CONSTANCIA DE ESTUDIOS

El DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR "EL BUEN SAMARITANO", QUE SUSCRIBE:

HACE CONSTAR

Que el (la) estudiante, **ARANDA BERRIOS Tyrone Kevin,** con **DNI N° 90371915** quien se encuentra matriculado en el **1° grado del nivel Primaria** en nuestra Institución Educativa en el periodo académico 2024.

Se expide la presente constancia a solicitud de su señora madre BERRIOS CHIMANGA ROXILY identificada con el DNI N° 76021684 para los fines que crea conveniente.

ATENTAMENTE

DIRECTOR
RC: 142099809

ANEXO 01-D

NEGOCIOS EDUCATIVOS HEFZI-BA E.I.R.L.

IEP. EL BUEN SAMARITANO
JR. LOS INCAS NRO 593 JUNIN - SATIPO - SATIPO
Cel 904 484 643 / 904 338 352 samaritano930@gmail.com

R.U.C. 20605179534

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

B001-004222

Señores : ARANDA BERRIOS TYRONE KEVIN
Direccion: JR. AGRICULTURA N°659
RUC / DNI : 90371915
Fecha Emision: 10/12/2024 16:23:26
Forma Pago: Transferencia
Orden Compra:
Guia Remision:
Vendedor: 1 OFICINA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNI	PRECIO UNITARIO	PRECIO VENTA
11	PENSION DE NOVIEMBRE 2024	1.00	UNI	300.0000	300.00

SON : TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Valor Resumen
h7On2wosOopBAAyVmSyCBHhfSf4=

Representacion impresa de FACTURA ELECTRONICA, Consulte www.iisoftperu.com

OP.GRATUITAS	0.00
OP.EXONERADA	300.00
OP.INAFECTA	0.00
OP.GRAVADA	0.00
I.G.V.	0.00
IMPORTE TOTAL S/	300.00

ANEXO 01-D-1

NEGOCIOS EDUCATIVOS HEFZI-BA E.I.R.L.

IEP. EL BUEN SAMARITANO
JR..LOS INCAS NRO 593 JUNIN - SATIPO - SATIPO
Cel 904 484 643 / 904 338 352 samaritano930@gmail.com

R.U.C. 20605179534

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

B001-003945

Señores : ARANDA BERRIOS TYRONE KEVIN
Direccion: JR. AGRICULTURA N°659
RUC / DNI : 90371915
Fecha Emision: 17/10/2024 16:56:25
Forma Pago: Transferencia
Orden Compra:
Guia Remision:
Vendedor: 1 OFICINA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNI	PRECIO UNITARIO	PRECIO VENTA
10	PENSION DE OCTUBRE 2024	1.00	UNI	300.0000	300.00

SON : TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Valor Resumen
MLbrQ+YWq+WitTmRuEig/4a8GXk=

Representacion impresa de FACTURA ELECTRONICA, Consulte www.iisoftperu.com

OP.GRATUITAS	0.00
OP.EXONERADA	300.00
OP.INAFECTA	0.00
OP.GRAVADA	0.00
I.G.V.	0.00
IMPORTE TOTAL S/	300.00

ANEXO 01-D-2

NEGOCIOS EDUCATIVOS HEFZI-BA E.I.R.L.

El Buen Samaritano

Formando Líderes con Excelencia Académica y Valores Cristianos

JR. LOS INCAS N° 593 - SATIPO - SATIPO - JUNIN

CEL: 904 484 643

El Buen Samaritano - Satipo

RUC. 20605179534

NOTA DE VENTA

DÍA	MES	AÑO
13	12	24

001- Nº 001060

Señor(es): Evelyn Barros

Dirección: DNI:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Pensión Diciembre.	300	300
	Atraso Barros.		
	Typone.		

CANJEAR POR BOLETA O FACTURA

TOTAL S/ 300

FIRMA AUTORIZADA